

Mahmud will zu uns Kein Land profitiert so stark vom Dublin- Abkommen wie die Schweiz. Aber wie lange noch?

Mahmud will zu uns; Kein Land profitiert so stark vom Dublin- Abkommen wie die Schweiz. Aber wie lange noch?

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

10. Juli 2014

Copyright 2014 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten

DIE ZEIT

Section: POLITIK SCHWEIZ; Mahmud will zu uns; S. 8; Ausg. 29

Length: 1707 words

Byline: Timo Kollbrunner

Body

Mahmud al-Masre sitzt auf einer Bank im Hauptbahnhof von Mailand und hält alles, was ihm geblieben ist, in seiner rechten Hand: sein Mobiltelefon, seinen Pass, einen Koran und zehn Euro. Vor zwei Tagen ist der 44-jährige Syrer in Messina auf Sizilien an Land gegangen. Zusammen mit 450 Landsleuten überlebte er die gefährliche Bootsfahrt übers Mittelmeer. Im ägyptischen Alexandria hatten sie abgelegt, vier Tage sollte die Reise dauern, es wurden elf. Das Boot war zu schwer, auch dann noch, als sie ihr Gepäck über Bord geworfen hatten. Immer wieder schwappten die Wellen an Deck, der Motor ging kaputt. »Wir haben den Tod gesehen«, sagt Mahmud al-Masre. Nun, zwei Tage später, sind 150 von ihnen hier, am Bahnhof Milano Centrale. Gestrandet. Und alle haben nur eines im Sinn: rasch weiter. Nach Schweden, nach Deutschland - oder in die Schweiz. Fünf bis zehn Prozent der Asylsuchenden, die das ersehnte Europa in Italien erreichen, reisen anschließend ins nördliche Nachbarland.

Doch eigentlich müsste Mahmud al-Masre in Mailand bleiben. Das Dublin-Abkommen, dem Ende 2008 auch die Schweiz beigetreten ist, besagt: Flüchtlinge können nur in jenem europäischen Land einen Asylantrag stellen, in das sie als Erstes eingereist sind. Nur dort dürfen sie sich bei einer positiven Entscheidung niederlassen, nur dort dürfen sie arbeiten. Werden sie anderswo erwischt, schickt man sie zurück.

Und die Statistik zeigt: Kein Land profitiert stärker vom Dublin-Abkommen als die Schweiz.

Sie hat seit 2008 knapp 17 000 Personen in andere Länder zurückgeführt - fast zwei Drittel davon nach Italien. In die Schweiz gebracht wurden in derselben Zeit knapp 2500 Personen. Die Schweiz kam also dank des Abkommens in 14 500 Fällen darum herum, ein teures Asylverfahren durchführen zu müssen. Deutschland und Schweden konnten in derselben Zeit 9000 beziehungsweise 8000 Personen mehr abgeben, als sie aufnehmen mussten.

Kein Wunder, spricht der Bund von einem Erfolg. »Die Zusammenarbeit mit den anderen Dublin-Staaten funktioniert gut«, schreibt das Bundesamt für Migration alljährlich in der Asylstatistik. Das ist aber nur die halbe Wahrheit: Eigentlich hätte die Schweiz noch viel mehr Personen in die zuständigen Länder zurückschaffen können - nur in gut der Hälfte der vorgesehenen Fälle klappt der Transfer tatsächlich. Manche Flüchtlinge konnten

Mahmud will zu uns. Kein Land profitiert so stark vom Dublin-Abkommen wie die Schweiz. Aber wie lange noch?

aus medizinischen Gründen nicht transportiert werden, viele tauchten unter. Und nicht wenige, die rückgeschafft werden, kommen wieder: einmal, zweimal, manche häufiger.

Das Dublin-Abkommen funktioniert schlecht, weil es den Willen der Migranten nicht berücksichtigt. Sie suchen ihr Glück dort, wo sie den Erfolg vermuten. Nicht dort, wo es sie und ihre Barkassen an Land spülte.

Auch Mahmud al-Masre denkt nicht daran, in Italien zu bleiben. Seine Frau und seine vier Kinder warten in der Nähe von Kairo darauf, dass er ihnen rasch Geld schickt. »Es ist meine Mission als Vater, die Zukunft meiner Kinder zu retten«, sagt der Mann, der es in Damaskus als Immobilienhändler zu beachtlichem Wohlstand gebracht hatte. Bis die Kampfjets von Präsident Assad seine Wertanlagen in Trümmer legten. Um seiner Familie helfen zu können, muss er Geld verdienen, aber hier in Italien, das weiß er, gibt es für einen wie ihn keine Jobs. »Ich will an irgendeinen Ort, an dem es Arbeit gibt«, sagt er.

Das Dublin-Abkommen krankt aber noch an einem anderen Fehler. Als die europäischen Asylbeamten ihr System konstruierten, behaupteten sie: Die Behandlung der Flüchtlinge würde in allen Mitgliedsstaaten gewissen Mindeststandards entsprechen. Die Realität sieht anders aus.

Ein achtstöckiges Bürogebäude im Zentrum von Rom. Im Erdgeschoss sitzt der 35-jährige Eritreer Samuel Mesfun. Er hat das Haus zusammen mit Landsleuten im letzten Herbst besetzt. Über 400 Menschen leben hier, auf den untersten Etagen die Alten und Kranken, über ihnen die Familien, darüber die Paare, zuoberst die Alleinstehenden. Auf eine Unterstützung durch den Staat hofft Samuel Mesfun längst nicht mehr, ebenso wenig auf einen Job. Er sitzt hier - und wartet. Auf die Frau, die er finden muss, damit er seinen Plan umsetzen kann: heiraten, in ein anderes Land reisen und dort ein Kind bekommen. Dann würden sie vielleicht als Härtefall gelten und nicht nach Italien zurückgeschickt werden, hofft er: »Entweder Gott gibt mir eine Chance. Oder er gibt mir keine.«

In der italienischen Hauptstadt leben 4000 bis 5000 Asylsuchende auf der Straße oder in besetzten Häusern. Man kann die Schwarzafrikaner fragen, die abends am Hauptbahnhof ihre Kartons auslegen, auf denen sie schlafen. Man kann mit den Menschen reden, die bei der U-Bahn-Station Ponte Mammolo in Bretterverschlägen hausen. Oder mit den Afghanen, denen die Stadt Rom ein großes Zelt als Schlafplatz zur Verfügung stellt. Alle sagen sie früher oder später das eine Wort, wenn es um ihre Situation in Italien geht: *miseria*. Und alle haben sie das gleiche Ziel: raus aus dem Land.

Obschon die Anzahl der Flüchtlingslager in Italien kürzlich erhöht wurde, gibt es nach wie vor nicht annähernd genügend Plätze. Deshalb dürfen die Asylsuchenden nur eine bestimmte Zeit lang im Lager bleiben; danach werden sie rausgeworfen. Und sobald jemand Asyl erhalten hat, kriegt er keinerlei staatliche Unterstützung mehr. Er dürfte nun zwar arbeiten, findet aber kaum einen Job. Er hätte zwar Anrecht auf eine Sozialwohnung, aber die Wartefrist beträgt mehrere Jahre. Er dürfte seine Kinder zwar in die Schule schicken, aber dafür müsste er eine Wohnadresse angeben können.

Trotz dieser eklatanten Missstände schickte die Schweiz im vergangenen Jahr 2527 Flüchtlinge nach Italien zurück; mehr als alle anderen Dublin-Staaten zusammen. Warum?

Chiara Peri arbeitet für das Centro Astalli, eine der größten NGOs in Rom. Sie sagt: »In Italien gibt es keine systematischen Verletzungen der Menschenrechte.« Anders als in Griechenland, wo es kein funktionierendes Asylsystem gibt und wohin deshalb seit drei Jahren keine Flüchtlinge mehr zurückgeschickt werden, habe in Italien grundsätzlich jeder Flüchtling die Chance, in ein anständiges Heim zu kommen: »Aber es ist reine Glückssache, ob man es schafft. Es gibt kaum Kriterien. Es kommt darauf an, wo du ankommst, wen du triffst. Es ist eine Lotterie.« Auch die europäischen Asylbeamten wissen um die Versäumnisse der Regierung in Rom: Seit 2012 führt die Europäische Kommission ein nicht öffentliches Verfahren gegen Italien wegen Verletzung der Dublin-Verordnung.

Auch von anderer Seite gerät die Rückführungspraxis der Schweiz unter Druck. Eine afghanische Flüchtlingsfamilie, die in Lausanne lebt, hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg

Mahmud will zu uns Kein Land profitiert so stark vom Dublin- Abkommen wie die Schweiz. Aber wie lange noch?

eine Beschwerde eingereicht. Sie wehrt sich gegen ihre Abschiebung nach Italien. Vertreten wird sie durch das evangelische Hilfswerk Heks: Bei der Familie handle es sich »um einen exemplarischen Fall in Bezug auf die Frage des Umgangs der zuständigen Behörde mit besonders verletzlichen Personen im Dublin-Verfahren«, schreibt Heks auf Anfrage. Es bestehe ein ernsthaftes Risiko, dass deren Rückschaffung »zu einer Verletzung grundlegender Menschenrechte wie dem Schutz vor unmenschlicher Behandlung führen und das Wohl der Kinder gefährden würde«. Der Familie drohe ein Leben in prekären Verhältnissen und in Obdachlosigkeit.

Bisher hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte solche Beschwerden gegen Abschiebungen nach Italien stets abgelehnt; im Gegensatz zu Verwaltungsgerichten in Deutschland und Belgien. Der Fall der afghanischen Familie wurde nun aber im Februar nicht vor einer kleinen, sondern vor der 17-köpfigen Großen Kammer des Gerichtshofs verhandelt. Das geschieht nur dann, wenn eine schwerwiegende Frage der Auslegung oder eine Praxisänderung ansteht. Ein Urteil könnte noch in diesem Jahr gefällt werden.

So steht das in der Schweiz übliche Schnellverfahren bei Dublin-Fällen zur Debatte. Die Familie wurde, laut Heks, nur oberflächlich befragt und erhielt einen aus Standardtextbausteinen zusammengezimmernten Nichteintretensentscheid. Für das Bundesamt für Migration lief das Verfahren völlig korrekt. Frank Schürmann, der Vertreter der Eidgenossenschaft in Straßburg, sagte im Februar vor den Richtern: Die Schweiz sei überzeugt, dass dieser Fall keine Abkehr von der bisherigen Praxis rechtfertige. Und er warnte die Richter, sollte die Beschwerde gutgeheißen werden, könnte das Konsequenzen haben »für das Funktionieren der Dublin-Regel im Generellen«.

Darf ein Land eine Familie nach Italien zurückschicken, ohne abzuklären, was dort mit ihr geschieht?

»Ich denke nicht«, sagt Constantin Hruschka. Der Deutsche, der in Bern lebt und bis April als Rechtsberater des UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR arbeitete, ist ein Experte für Dublin-Fragen. Er erwartet, dass der Gerichtshof in seinem Urteil zu dem Schluss kommen wird, die Schweiz müsse bei Dublin-Überstellungen fortan genauer hinschauen. Die Schweizer »Pikettlösung«, wie sie Hruschka nennt, dass man alle Dublin-Fälle möglichst speditiv zurückschafft, sei der falsche Ansatz, solange man in Italien keine angemessenen Unterkünfte vorfindet.

Wie die Richter in Straßburg auch entscheiden: Schwieriger werden Rückführungen nach Italien künftig sowieso.

Eigentlich sollten die italienischen Grenzbeamten alle Flüchtlinge mit Fingerabdrücken in der Datenbank Eurodac registrieren. Es ist kein Geheimnis, dass sie dies bei Eritreern und Syrern nicht mehr systematisch tun. Selbst der Justiz- und Innenministerrat der Schengen-Staaten befaßte sich bei seinem Treffen am vergangenen Dienstag mit dieser Unterlassung. Denn die Dublin-Partnerstaaten können so nur noch schwer nachvollziehen, auf welchem Weg ein Flüchtling nach Europa gelangt ist.

Auch Mahmud al-Masre, der Syrer am Mailänder Hauptbahnhof, erzählt, die italienischen Behörden hätten ihn im Flüchtlingscamp in Messina gefragt, ob er seine Fingerabdrücke geben wolle. Er sagte Nein. Es war ein erster Schritt ins Glück. Ein Glück, das er dort sucht, wo er es vermutet. Vielleicht in der Schweiz.

VON TIMO KOLLBRUNNER

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: zei

Mahmud will zu uns Kein Land profitiert so stark vom Dublin- Abkommen wie die Schweiz. Aber wie lange noch?

Subject: STATISTIKEN (89%); STAATS- UND REGIERUNGSOBERHÄUPTER (79%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (76%)

Organization: EUROPEAN UNION (56%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (91%); MAILAND, ITALIEN (88%); DAMASKUS, SYRIEN (74%); KAIRO, ÄGYPTEN (74%); EUROPA (90%); ITALIEN (90%); SCHWEIZ (90%); DEUTSCHLAND (74%); ÄGYPTEN (74%)

Load-Date: March 25, 2022

End of Document